

[기출][2][2009-1]도급 또는 파견 계약 관계에서 노조법상 사용자로서 단체교섭 의무 부담 여부

【문제 1】 A 회사는 종전까지는 직접 수행하던 업무의 일부를, B 회사와는 도급계약을 통해, C 회사와는 근로자파견계약을 통해 각각 외주화하였다. B 회사 근로자로 조직된 甲 노동조합과 C 회사 근로자로 조직된 乙 노동조합이 각각 A 회사를 상대로 단체교섭을 요구하였으나, A 회사는 직접근로관계가 없다는 이유로 단체교섭을 거부하였다. 이에 甲·乙 노동조합은 단체교섭거부를 이유로 한 부당노동행위구제신청을 하였다. A 회사의 부당노동행위 책임에 대하여 논하시오. (50 점)